

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
2ª Câmara Cível

Apelante:	Rafael Alves
Apelado:	Banco Confiança S/A
Proc. Origem:	1122334-55.2022.8.17.0001
Vara:	2ª Vara Cível de Olinda/PE

RAZÕES DE APELAÇÃO

I — TEMPESTIVIDADE

A r. sentença foi publicada em 12 de setembro de 2025. O prazo recursal de quinze dias úteis vence em 3 de outubro de 2025. O presente recurso é, portanto, tempestivo.

II — DO MÉRITO

A sentença de origem julgou improcedente o pedido de revisão contratual, ao fundamento de que as taxas de juros praticadas pelo Apelado estariam dentro dos limites legais. Data venia, tal entendimento merece reforma.

A taxa de juros cobrada pelo Apelado nos contratos de crédito consignado celebrados com o Apelante atingiu patamares de 4,8% ao mês, o que supera em mais de três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza no período (1,6% a.m.), caracterizando abusividade nos termos do art. 39, V do CDC.

III — DO PEDIDO

Requer-se o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial, determinando a revisão dos contratos com redução das taxas de juros à média de mercado e restituição dos valores cobrados a maior nos últimos cinco anos, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais de 1% ao mês.

Recife, 1º de outubro de 2025.

Dra. Fernanda Melo | OAB/PE 54.321